

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Permohonan No: 10000-085-0070-2022

Antara

Abdul Rahman Bin Zainol Iskandar ...Pemohon

Lwn

Busu Binti Hussain & 5 Responden ...Responden

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM

Kes Mal No: 10400-017-0556-2020

Antara

Busu Binti Hussain ...Plaintif

Lwn

Zainal Abidin Bin Abdul Rahman & 4 Defendan ...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid Pada 26 Mei 2023/6 Zulkaedah 1444H]

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Semakan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003]

Peguam Syarie Pemohon: R. Fadhli Indra Bin Didi Indra T Jahya (Tetuan Ram Reza & Muhamad)

Peguam Responden: Puan Siti Nor Aira Binti Mat Johar (Tetuan Aira & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon dalam kes ini telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah meluluskan dan memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Semakan yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada tarikh 15 Januari 2021 berdasarkan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.
- ii. Pihak Pemohon diberikan kebebasan untuk memfailkan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam, dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan.
- iii. Apa-apa relif lain yang suai manfaat Mahkamah Yang Mulia Ini.

[2] Pada 16/12/2020 YA Hakim Bicara telah mengeluarkan Perintah bagi kes Tuntutan Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Kes Saman No. 10400-017-0556-2020. Perintah tersebut adalah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah memerintahkan 90 bahagian syer Si Mati di SYARIKAT TERSEBUT (Ladang Kelapa Sawit Murni Sdn. Bhd. bernombor 495143-x), diisytiharkan sebagai harta sepencarian Plaintiff dan Si Mati dan di bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Plaintiff diberikan 70/90 bahagian syer Si Mati.
- ii. Mahkamah memerintahkan HARTANAH PERTAMA TERSEBUT yang mana 1/1 bahagian Defendan 3 daripada sebuah apartment yang dikenali Parcel H2-1, dalam blok H (Type A) Tingkat 2, berkeluasan lebih kurang 1265 kaki persegi yang beralamat di HH2-001, Happy Apartment, Jalan 17/22, 46400 Petaling Jaya, Selangor dan kesemua barangan di dalamnya diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian Plaintiff

dengan Si Mati berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Plaintiff diberikan hak Tujuh Puluh Lima Peratus (75%) ke atas nilai keseluruhannya; dan

iii. Mahkamah memerintahkan HARTANAH KEDUA TERSEBUT yang mana 1/1 bahagian Si Mati ke atas tanah ladang yang terletak di bawah Country Lease Title No. : 115349516 (L.A. 72110863) Daerah Lahad Datu, Negeri Sabah kesemua binaan serta tanaman di atasnya disytiharkan sebagai harta sepencarian Plaintiff dan Si Mati berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Plaintiff diberikan hak Tujuh Puluh Lima Peratus (75%) ke atas nilai keseluruhannya.

iv. Hasil kebun termasuk penebangan pokok, pendapatan setiap bulan serta sara hidup oleh FELDA berkaitan harta-harta tersebut yang diperolehi hendaklah dibahagi dua antara Plaintiff dan Defendan mengikut kadar masing-masing iaitu Plaintiff 1/4 bahagian dan Defendan 1/4 bahagian.

[3] Perintah Harta Sepencarian tersebut telah diperolehi oleh Responden 1, Puan Busu Binti Hussain dalam keadaan di mana segala kertas kausa mengenainya TIDAK PERNAH diserahkan secara rasmi kepada Pemohon atau Peguam Syarie Pemohon. Perintah Harta Sepencarian tersebut hanya dirujuk oleh Peguam Syarie Responden-Responden di dalam Hujahan Bertulis bertarikh 14/7/2021 yang difailkan bagi tujuan menentang Permohonan Wasiat Wajibah sebagaimana diperincikan dalam perenggan 8 Afidavit Permohonan ini (Ekshibit AR-13).

[4] Pada 27/6/2022 Pemohon melalui Peguam Syarie telah membuat carian Saman dan Pernyataan Tuntutan beserta Perintah Mahkamah berkaitan Harta

Sepencarian tersebut di MTS Shah Alam dan telah menerima dokumen - dokumen tersebut pada 20/7/2022.

[5] Pemohon berhasrat untuk membuat semakan terhadap Perintah tersebut tetapi tempoh masa untuk memfailkan semakan telah tamat. Perintah tersebut telah dibacakan oleh YA Hakim Bicara pada 16/12/2020 dan tempoh 30 hari Pemohon untuk memasukkan Notis Semakan telah berakhir pada 15/1/2021.

[6] Pemohon menyatakan alasan utama ingin memfailkan semakan kerana:

i. Responden 1 telah memfailkan Tuntutan Harta Sepencarian tersebut di luar pengetahuan Pemohon dan di dalam keadaan Permohonan Wasiat Wajibah dan Permohonan Perakuan Faraid masih dalam prosiding Mahkamah. Tuntutan Harta Sepencarian tersebut telah difailkan pada 24/11/2020 manakala Permohonan Perakuan Faraid dan Wasiat Wajibah telah difailkan oleh Pemohon pada 26/6/2020.

ii. Pemfailan Tuntutan Harta Sepencarian tersebut telah dibuat secara rahsia dan tanpa pengetahuan Pemohon. Sebarang kerta kausa mengenainya TIDAK PERNAH diserahkan secara rasmi kepada Pemohon atau Peguam Syarie Pemohon.

iii. Pemohon hanya mengetahui Perintah Harta Sepencarian tersebut selepas tamat tempoh untuk membuat Semakan iaitu pada 15/1/2021; dan

iv. Pemohon berhak untuk mencabar Tuntutan Harta Sepencarian tersebut dan Pemohon percaya Perintah Harta Sepencarian tersebut tidak boleh diputuskan oleh Mahkamah Yang Mulia tanpa Permohonan Wasiat Wajibah dan Permohonan Perakuan Faraid yang telah difailkan oleh Pemohon diputuskan terlebih dahulu.

[7] Justeru pihak Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 9/8/2022 dan memohon agar Permohonan ini diluluskan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 [Akta 585] –

Memanjangkan atau memendekkan masa

- (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*
- (2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[9] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut menyatakan –

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*

4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. **Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi**

[10] Merujuk kepada Afidavit Pemohon, Pemohonan ini difailkan oleh Pemohon akibat kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penghakiman/perintah harta sepencarian yang dikeluarkan pada 16/12/2021. Pemohon menyatakan alasan kelewatan memfailkan semakan adalah kerana Pemohon tidak pernah hadir sepanjang prosiding kes tersebut dan Pemohon tidak pernah diserahkan apa-apa kertas kausa berkenaan kes tersebut. Pemohon hanya menerima salinan perintah kes tersebut selepas pihak Peguam Syarie Pemohon membuat carian Saman dan Pernyataan Tuntutan beserta Perintah Mahkamah berkaitan Harta Sepencarian tersebut di MTS Shah Alam pada 27/6/2022 dan telah menerima dokumen-dokumen tersebut pada 20/7/2022.

[11] Responden-responden di dalam Afidavit Jawapannya mengakui kertas kausa bagi kes tuntutan harta sepencarian tersebut tidak diserahkan kepada Pemohon.

[12] Setelah kami meneliti permohonan, afidavit-afidavit yang difailkan dan hujah kedua-dua pihak, dapatan kami Pemohon hanya mengetahui dan menerima perintah tersebut pada 20/7/2022 dan bukannya pada hari kes diputuskan pada 16/12/2021 kerana Pemohon tidak hadir dan tidak mengetahui tentang prosiding kes tersebut. Maka persoalannya **bilakah bermulanya tempoh 30 hari untuk Pemohon memfailkan semakan?**

[13] Bagi menjelaskan persoalan ini, kami merujuk kepada kes Abdul Karim Bin Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya Binti Moideen Kutty, Kes Permohonan No. 14000-077-0059-2012, di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antara lain menyatakan –

[8] Dalam situasi begini, pada pendapat kami, Pemohon jika tidak berpuashati terhadap Penghakiman Mahkamah Bicara, **boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah / penghakiman diserahkan kepadanya dan bukan 14 hari dari tarikh Penghakiman.**

[9] Ini adalah kerana walaupun subseksyen 139 (4) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997(Akta 585) menetapkan Notis Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, namun apabila pengumuman itu dibuat tanpa kehadiran pihak defendan, maka adalah tidak adil untuk mengguna pakai subseksyen tersebut secara ketat dalam kes seperti ini. Pada pendapat kami roh dan semangat **seksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Akta 505** perlu diguna pakai dalam menangani masalah ini.

[14] Seterusnya kami merujuk kepada peruntukan seksyen 49 (1) Akta 505 yang menyatakan –

Suatu rayuan atau permohonan bagi kebenaran untuk merayu di bawah perenggan (c) subseksyen (1) seksyen 48 hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah boleh mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.

[15] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes Abdul Karim lwn. Farisya tersebut menghuraikan peruntukan seksyen 49(1) Akta 505 sepertimana berikut –

[10] Walaupun subseksyen 49 (1) Akta 505 adalah peruntukkan untuk tempoh pemfailan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam masa tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Rendah Syariah sampai kepadanya dalam kes selain yang disebut dalam subseksyen 48 (1) (a) dan (b) Akta 505, namun pada pendapat kami demi keadilan, prinsip yang sama harus dipakai dalam semua kes dan semua peringkat rayuan, iaitu pemfailan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman sampai kepada pengetahuan sesuatu pihak, jika dia tidak hadir pada tarikh penghakiman diumumkan. Ini adalah kerana tidak mungkin untuk sesuatu pihak boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari jika dia tidak mengetahui tarikh keputusan diumumkan.

[16] Sungguhpun kes tersebut dan peruntukan-peruntukan yang dihuraikan adalah berkaitan dengan rayuan, namun begitu pada hemat kami, demi keadilan prinsip tersebut adalah turut terpakai dalam kes-kes permohonan perlanjutan tempoh memfailkan notis permohonan semakan sebagaimana kes dihadapan kami ini. Adalah sesuatu yang mustahil untuk pihak Pemohon memfailkan apa-apa permohonan sama ada rayuan atau semakan dalam keadaan penghakiman tidak dimaklumkan dan diserahkan sampai kepadanya.

[17] Berdasarkan prinsip dan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati bahawa permulaan tempoh 30 hari untuk Pemohon memfailkan Permohonan Semakan adalah bermula dari tarikh penerimaan penghakiman tersebut iaitu pada **20/7/2022** dan bukannya pada tarikh penghakiman diberikan oleh Mahkamah pada 16/12/2021

[18] Oleh yang demikian, bermula 20/7/2022 sehingga permohonan untuk perlanjutan tempoh masa ini difailkan pada 09/08/2020 adalah dalam tempoh **20 hari**. Berdasarkan pengiraan 20 hari tersebut maka kami tegaskan bahawa Pemohon masih mempunyai tempoh masa untuk memfailkan Notis Permohonan

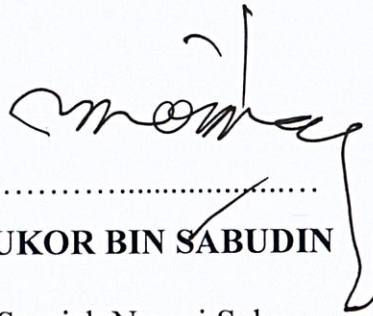
Semakan dan secara asasnya tiada keperluan untuk memfailkan permohonan perlanjutan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Pemohon hendaklah memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

